

**Nr. 156 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über den Deutschen Volksdienst. 13.
Mai 1935***R 5/20, unfol. Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Eilt sehr! Geheim!*

In der Begründung zum Entwurf eines Kriegsleistungsgesetzes² ist bereits dargelegt, daß die neuzeitliche Kriegsführung neben dem Waffendienst weit über das frühere Maß hinausgehende Kriegsleistungen persönlicher und sächlicher Art erfordert. Insbesondere muß die persönliche Arbeitskraft der Volksgenossen, die nicht zum Heeresdienst einberufen werden, für die Kriegswirtschaft nutzbar gemacht werden, um die Versorgung von Heer und Heimat mit dem notwendigen Kriegs- und Lebensbedarf sicherzustellen. Wenn auch die Pflicht zu persönlicher Arbeitsleistung im Kriegsfall nur Ausfluß der allgemeinen Kriegsleistungspflicht ist, so soll doch die Volksdienstpflicht ihrer großen Wichtigkeit wegen auf eine besondere gesetzliche Grundlage gestellt werden (vgl. § 21 des Entwurfs eines Kriegsleistungsgesetzes). Die Abgrenzung des Volksdienstes gegenüber der in § 3 des Entwurfs eines Kriegsleistungsgesetzes vorgesehenen Pflicht zu persönlichen Dienstleistungen ergibt sich aus der Begründung zu dieser Bestimmung: Während aufgrund des Kriegsleistungsgesetzes Dienstleistungen aller Art, das heißt auch Einzelleistungen von kurzer Dauer, wie Botendienste oder Gespannführung, verlangt werden können, sollen Gegenstand der Volksdienstpflicht Leistungen in größerer Gemeinschaft und von längerer Dauer sein. Die persönliche Dienstleistung nach § 3 des Kriegsleistungsgesetzes wird also in der Regel in der Durchführung eines bestimmten einzelnen Auftrages bestehen, der aus der jeweiligen Lage heraus notwendig wird. Der Volksdienst dagegen soll als geschlossener Organismus, unter Führung des Reichsarbeitsministers und gestützt auf die Dienststellen der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, planmäßig die für die Kriegswirtschaft verfügbaren Arbeitskräfte erfassen und sie in der zweckmäßigsten Weise einsetzen.

Zu § 1³

Der Einsatz des Volksdienstes kann unabhängig von Beginn und Ende der allgemeinen Kriegsleistungspflicht (§ 2 des Entwurfs eines Kriegsleistungsgesetzes), früher oder später, notwendig werden. Der Eintritt der Volksdienstpflicht soll deshalb von einem besonderen Befehl des Führers und Reichskanzlers abhängig sein. Der Befehl des Führers und Reichskanzlers schafft die Voraussetzung dafür, daß der einzelne Volksdienstpflichtige vom Arbeitsamt zur Dienstleistung einberufen werden kann (§ 4).

¹ Vorlage des RAM, der Rkei sowie den Ressorts direkt z. Hd. der RV-Referenten zugesandt mit dem Bemerken, der Entwurf solle zusammen mit dem KriegsleistungsG demnächst im Kabinett verabschiedet werden, und dem Hinweis: „Das Gesetz ist solange als ‚Geheim‘ zu behandeln, als nicht der Führer und Reichskanzler seine Genehmigung zur Veröffentlichung gegeben hat. – Da Ihnen von der Reichskanzlei keine weiteren Abdrucke zugehen, wird gebeten, die Abdrucke Ihrem Herrn Minister vorzulegen.“ Zwei Exemplare auch in: PA, R 34027, Bl. 104–115. Behandlung im Kabinett s. Dok. Nr. 159 P. 5. Die dort verabschiedete Fassung stimmte mit Ausnahme einer einzigen Formulierungsänderung in § 2 wörtlich mit dieser Vorlage überein.

² Dok. Nr. 138.

³ Wortlaut der nachstehend begründeten Paragraphen: Dok. Nr. 164.

Zu § 2

Die Abgrenzung des Personenkreises stimmt mit den Vorschriften in § 17 des Entwurfs eines Kriegseinsatzgesetzes über die Verpflichtung zu persönlichen Dienstleistungen überein. Die abweichende Fassung beruht lediglich darauf, daß der Kreis der Volksdienstpflichtigen positiv umgrenzt werden sollte.

Zu § 3

Die Aufgaben des Arbeitseinsatzes im Kriegsfall werden dadurch erleichtert, daß in der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung mit ihrer straffen Gliederung in Hauptstelle, Landesarbeitsämter und Arbeitsämter eine Organisation vorhanden ist, die schon jetzt ähnlichen Aufgaben dient und daher über große Erfahrungen auf diesem Gebiete und über besondere Einrichtungen für diese Zwecke verfügt. Vorbereitungen für den Arbeitseinsatz im Kriege sind vom Reichsarbeitsministerium in Verbindung mit der Reichsanstalt bereits eingeleitet worden⁴. Sie werden durch die Einführung des Arbeitsbuchs, die durch Gesetz vom 26. Februar 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 311)⁵ angeordnet ist und am 1. Juni d.J. beginnen wird, wesentlich gefördert werden. Bei der Erfassung der Volksdienstpflichtigen muß nicht nur auf das Ersatzgeschäft für die Wehrmacht, sondern auch auf den im Kriegsfall verstärkten Personalbedarf anderer Stellen, wie z. B. der Grenzaufsichtsbehörden, Rücksicht genommen und daher mit diesen Stellen eng zusammen gearbeitet werden. Entsprechende Vorschriften sollen in die Durchführungsbestimmungen aufgenommen werden.

Zu § 4

Die Arbeitsämter sollen die Aufgabe haben, im Einvernehmen mit den übrigen für die Wirtschaft im Kriege zuständigen Stellen den örtlichen Bedarf an Arbeitskräften durch Einberufung und Zuweisung geeigneter Volksdienstpflichtiger zu decken. Hinsichtlich der Entlohnung, des Arbeitsschutzes und der Arbeitszeit sollen die im Kriegsfall allgemein gültigen Vorschriften auch auf die Volksdienstpflichtigen Anwendung finden. Im übrigen bleibt die nähere Regelung der Beschäftigung den Ausführungsvorschriften vorbehalten. Eine der wichtigsten Aufgaben für den Arbeitseinsatz im Kriege besteht darin, die Facharbeiter und angelernten Arbeitskräfte durch Schulung ungelernter Arbeitskräfte, insbesondere auch von Frauen, zu ergänzen. Die Volksdienstpflicht muß daher auch die Verpflichtung umfassen, an Schulungsmaßnahmen teilzunehmen.

Zu § 5

Da nach den geltenden Gesetzen grundsätzlich nur die in einem freien Beschäftigungsverhältnis Tätigen der Reichsversicherung unterliegen, ist eine besondere Ermächtigung zur Regelung der sozialen Versicherung für die eingezogenen Volksdienstpflichtigen in Anpassung an die besonderen Kriegsverhältnisse notwendig.

Zu § 6

Der Volksdienst muß sich wechselnden und auch im voraus nicht übersehbaren Bedürfnissen der Wirtschaft im Kriege anpassen können. Deshalb sind nur die Grundlinien im Gesetz festgelegt, dagegen ist die Ausgestaltung der Einzelheiten den Ausführungsvorschriften vorbehalten worden.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 191.

⁵ S. Dok. Nr. 106 P. 6.

Zu § 7

Die Strafvorschriften sind – unter Anpassung an den vorliegenden Gesetzentwurf – aus den §§ 18 und 20 des Entwurfs eines Kriegsleistungsgesetzes übernommen, auf deren Begründung Bezug genommen wird.

Zitierhinweis

Nr. 156 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über den Deutschen Volksdienst. 13. Mai 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d156>